

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5716/2533

นางเซาะเกียง แซ่เจีย กับพวก

เด็กชายพลชัย ปารีชัยยนต์

โจทก์

โดยนางบุญ

ยง

หรือศศิธร ดันสุวรรณรัตน์ ผู้แทนโดย

ชอบธรรม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1557 (3), มาตรา 1558, มาตรา 1559

ป.วิ.พ. มาตรา

คำสั่งศาลที่ว่าจำเลยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ช. ผู้ตายมีผลทำให้ผู้ตาย และจำเลยมีฐานะเป็นบิดาและบุตรชอบด้วยกฎหมายนับแต่วันที่คำพิพากษาดังที่ สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1557(3) การที่จำเลยจะเกิดสิทธิ รับมรดกของผู้ตายย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ตายถึงแก่กรรมหรือไม่ เป็นผลอันเกิดจาก บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1558 หาได้มีผลมาจากคำ พิพากษาในคดีก่อนไม่ เมื่อไม่มีบทกฎหมายสารบัญญัติใดให้สิทธิฟ้องขอเพิกถอนคำ พิพากษาดังกล่าวไว้แต่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายไว้เช่นกรณีอื่น จึงถือไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งสองถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิในการรับมรดกของผู้ตาย โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจ ฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นมารดาและภริยาชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ดำรวจไชยยนต์ ปาริชัยยนต์ ผู้ตาย หลังจากผู้ตายถึงแก่กรรมจำเลยยื่นคำร้องขอให้ ศาลมีคำสั่งว่า จำเลยเป็นบุตรของผู้ตายอันเกิดจากนางบุญยง ต้นสุวรรณรัตน์ ซึ่ง ความจริงจำเลยมิใช่บุตรของผู้ตาย ในที่สุดศาลสั่งว่าจำเลยเป็นบุตรชอบด้วย กฎหมายของผู้ตาย ทำให้โจทก์เสียสิทธิในการรับมรดก ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งว่า จำเลยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย และมีคำสั่งว่าจำเลยมิใช่บุตรของผู้ตาย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นบุตรของผู้ตาย คำสั่งศาลที่ให้จำเลยเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ตายไม่กระทบกระเทือนสิทธิในการเป็นทายาทของโจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีก่อนศาลมีคำสั่งว่า จำเลยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของจำสืบตำรวจไชยยนต์ผู้ตายนั้น ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันระหว่างจำเลยกับผู้ตายมาแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕๕ คำพิพากษาของศาลตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกล่าวนี้อาจ ทำให้ผู้ตายและจำเลยมีฐานะเป็นบิดาและบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นทั้งฐานะมีผล นับแต่วันที่มิมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา ๑๕๕๗(๓)ด้วย ส่วนการที่จำเลยเกิดสิทธิ รับมรดกของผู้ตายย้อนหลังไปถึงวันที่ผู้ตายถึงแก่ความตายนั้น มิใช่เป็นผลอันเกิด จากคำพิพากษาหรือการกระทำของจำเลย หากแต่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของ

กฎหมายซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๕๘ ว่า "... ฯลฯ ถ้าศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย เด็กนั้นมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม" ดังนั้น
หากสิทธิในการรับมรดกของโจทก์ทั้งสองจะถูกระทบกระเทือนอย่างไรก็เกิดขึ้นจาก
ผลของกฎหมายที่บัญญัติไว้เช่นนั้น หาได้มีผลมาจากคำพิพากษาในคดีก่อนไม่ ทั้ง
ไม่มีบทกฎหมายสารบัญญัติใดให้สิทธิแก่โจทก์ทั้งสองในการฟ้องขอเพิกถอนคำ
พิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังเช่นกรณีอื่น ถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองถูก
จำเลยโต้แย้งสิทธิในการรับมรดกของผู้ตาย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ